

1500024-56.2018.8.26.0443

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/02/2022

... que o réu já era conhecido do meio policial por tráfico de drogas (pág. 269). A vítima Fernando Alves Ferreira narrou, em juízo, que ele e a outra vítima foram solicitados para atender ocorrência de violência doméstica com disparo de arma de fogo. Disse que o réu não estava no local e que sua ex esposa contou que ele estava exigindo determinada quantia de dinheiro e, como ela não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

2ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade-SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500024-56.2018.8.26.0443 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500024-56.2018.8.26.0443

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 900014/2017 - DEL.POL.TAPIRAI, 322570 - DEL.POL.TAPIRAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabiano João Valin

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Vistos.

Fabiano João Valin foi denunciado como incurso no artigo 147, "caput", do Código Penal porque, segundo consta a peça acusatória, no dia 25 de março de 2017, por volta das 01 hora e 20 minutos, na Rua Takão Masuya, 195, centro, no município de Tapiraí, nesta comarca de Piedade, ameaçou as vítimas Kenneth Yukio Ishigooka Sotomayor e Fernando Alves Ferreira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (pág. 41/43).

Após análise da Folha de Antecedentes do acusado, o Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo (pág. 63).

Realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização do acusado, a denúncia foi recebida através da decisão de página 123.

Em razão do réu não ter sido localizado os autos foram suspensos nos termos do artigo 366 do CPP (pág. 165).

Realizada a citação do acusado e apresentada a defesa preliminar, houve a designação da audiência de instrução e julgamento (pág. 200; 204/207; 212). Fora levantada a suspensão dos autos, decretada a revelia do réu e designada nova audiência (pág. 246).

Com a realização da audiência, foram ouvidas as vítimas e encerrada a instrução (pág. 269 e 278).

Em alegações finais, na forma de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia (pág. 300/302). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu ante a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação do regime aberto (pág. 306/311).

É a síntese necessária.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do boletim de ocorrência (pág. 1/2) e pela prova oral coligida na fase de inquérito e confirmada na fase de instrução dos autos.

A autoria é, igualmente, inconteste, senão vejamos:

A vítima Kenneth Yukio Ishigooka Sotomayor narrou, em juízo, que na data dos fatos ele e a outra vítima foram para atendimento de uma ocorrência e verificaram tratar-se de briga de casal. Disse que, segundo Sabrina, a denunciante, o réu havia quebrado tudo em seu imóvel. Relatou que o réu chegou ao local e começou a xingá-los de "vários nomes". Disse que o réu ameaça dizendo que era traficante. Alegou que tentaram abordar o réu mas ele subiu em cima do telhado. Contou que foram ameaçados, dizendo o réu disse que não tinha nada a perder e falando que era traficante. Asseverou que depois de muita conversa, o réu desceu do telhado, momento em que eles o prenderam após o acusado ofertar resistência. Narrou que o réu já era conhecido do meio policial por tráfico de drogas (pág. 269).

A vítima Fernando Alves Ferreira narrou, em juízo, que ele e a outra vítima foram solicitados para atender ocorrência de violência doméstica com disparo de arma de fogo. Disse que o réu não estava no local e que sua ex esposa contou que ele estava exigindo determinada quantia de dinheiro e, como ela não tinha, ele começou a quebrar bens no imóvel. Alegou que quando eles estavam anotando a ocorrência o réu apareceu. Contou que sempre o réu ameaçava os policiais, inclusive de morte. Afirmou que foi ameaçado pelo réu. Contou que o acusado já era conhecido por ocorrência de tráfico de drogas, roubo, crime de trânsito (pág. 278).

Assim, resta clara a prática do crime de ameaça perpetrado pelo réu. Apesar do réu não ter comparecido em juízo a fim de ser interrogado, o conjunto probatório mostrou-se suficiente para apontá-lo como autor do delito, estando igualmente comprovada a materialidade.

Portanto, de rigor a procedência da ação, passando para a fase de dosimetria dos autos.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias presentes do artigo 59 do CP, considerando os maus antecedentes do réu, notadamente pelos autos n. 00000008-65.2007.8.26.0443 (pág. 282) , elevo a pena base em 1/6, fixando-a em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante de reincidência, conforme autos n. 0001273-55.2014.8.26.0444 (pág. 282/283), elevo a pena em 1/6. Ausentes atenuantes, fixo a pena em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase, sem causa de aumento ou diminuição de pena, a pena final deverá ficar em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Fixo o regime inicial semiaberto, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, e considerando que o réu é reincidente. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência. Incabível, de igual modo, a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar Fabiano João Valin como incurso no artigo 147, "caput", do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao defensor, lance-se

o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a").

Realizem-se, ainda, as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado e arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Piedade, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA